

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2161/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ลำปาง
นาย ประพันธ์ หรือ ประพันธ์ อ่าง คำ
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 339, มาตรา 340, มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 192

ฟ้องโจทก์ที่บรรยายว่าจำเลยทั้งสองมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยและใช้รถยนต์ กระบะเป็นยานพาหนะร่วมกันปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายนั้นไม่ครบองค์ความผิดฐาน ปล้นทรัพย์ แม้ทางพิจารณาจะได้ความว่า จำเลยทั้งสองนั่งรถยนต์กระบะซึ่งมีว.เป็น ผู้ขับมากระทำความผิด ก็ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานปล้นทรัพย์ไม่ได้ แต่ลงโทษฐาน ชิงทรัพย์ได้.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันมีอาวุธปืนลูกซองไม่มีหมายเลข ทะเบียนของเจ้าพนักงานไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และได้พาอาวุธปืนดังกล่าวไปในหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยทั้งสองมีอาวุธปืนติดตัว และใช้รถยนต์กระบะเป็นพาหนะเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดร่วมกันปล้น ทรัพย์รวมราคา 850,300 บาทของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายสง เณรทองและนายสายรุ้ง ดอนไพรธรรมไปโดยทุจริต ในการปล้นทรัพย์ จำเลยทั้งสอง

ได้ใช้อาวุธปืนยิงนายสายรู้ถึงแก่ความตายโดยเจตนาฆ่า เพื่อความสะดวกแก่การ ปล้นปล้นทรัพย์ ฯลฯ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 340, 340 ตร., 83, 91 และพระราชบัญญัติอาวุธปืน มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ตรีของ กลางและให้จำเลยร่วมกันค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้รับค้ำแก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 340 ทวิ วรรคท้าย ประกอบด้วยมาตรา 340 ตร., 83, 91 ลงโทษตาม มาตรา 340 ทวิ วรรคท้ายซึ่งเป็นบทหนักให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง ลงโทษให้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 52 หนึ่งในสาม คงจำคุก จำเลยตลอดชีวิต ตรีของกลาง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ ได้ค้ำจำนวน 300 บาท แก่ผู้เสียหาย ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 340 ทวิ วรรคท้าย, 340 ตร. ด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันยิงผู้ตายโดยเจตนาฆ่าเพื่อ ความสะดวกในการลักทรัพย์และพาทรัพย์ไป และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์ฟ้องบรรยายว่าจำเลยทั้งสองมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยและใช้รถยนต์กระบะเป็น ยานพาหนะร่วมกันปล้นทรัพย์ของผู้เสียหาย ศาลฎีกาเห็นว่าฟ้องของโจทก์ที่บรรยาย หรือกล่าวมาในฟ้องไม่ครบองค์ความผิดฐานปล้นทรัพย์ แม้ทางพิจารณาจะได้ความ

ว่า จำเลยทั้งสองนั่งรถยนต์กระบะซึ่งมีนายวิรัตน์ ศรีนวล เป็นผู้ขับมากระทำความผิด ก็ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานปล้นทรัพย์ไม่ได้แต่ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานชิงทรัพย์ได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 339วรรคท้าย ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรี

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 339 วรรคท้าย ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรีเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 339 วรรคท้าย ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรี ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ให้ประหารชีวิต จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วย มาตรา 52 คงจำคุกจำเลยทั้งสองไว้ตลอดชีวิต นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ